

통 보

1. 제 목 : 탄력적 근로시간제 운영에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○○·■■■보훈요양원
3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원에서는 교대근무자 등 특수근무 형태의 종사자에 대하여 근로자 대표와 서면합의에 따른 ‘3개월 이내’ 유형으로 탄력적 근로시간제를 도입 및 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제51조(3개월 이내의 탄력적 근로시간제) 제2항에 따라 사용자는 대상 근로자의 범위와 3개월 이내의 일정한 단위 기간, 서면합의 유효기간 등을 정하여 근로자대표와 서면 합의할 때, 합의된 단위 기간을 평균하여 1주간 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 특정한 주 40시간을, 특정한 날 8시간 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있으나, 다만 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없습니다.

본사 노사협력부에서는 단위 기간 1개월의 탄력적 근로시간제 도입을 노동조합과 합의(’20.5.20.)하고 현업에서의 적용 기준을 시행하면서(노사-868, ’20.5.22./노사-1592, ’20.8.27.), 「근로기준법」 제53조(연장 근로의 제한) 제2항에 따라 당사자 간 합의 하에 1주간 12시간을 한도로 근로시간을 연장하는 기준을 적용하여 탄력적 근로시간제 도입 시 1주에 가능한 최장 근로시간은 64시간으로 안내하였습니다.

따라서 보훈요양원에서는 탄력적 근로시간제를 적용하는 근로자에 대하여 당사자 간 합의로 특정한 주에 최장 xx시간까지 근로할 수 있지만, 당사자 간 합의하였다 하더라도 합의된 x개월(당월 초일부터 말일까지) 평균에 따른 근로시간이 x주간 xx시간을 초과하지 않도록 기준을 준수하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2022년 하반기 보훈요양원 종합감사 시 근로시간 준수 실태를 확인한 결과, 탄력적 근로시간제를 적용한 직원들에 대하여 [표 1~2]와 같이 허용 가능한 근로시간 범위를 초과하여 운영한 사실이 확인됩니다.

[표 1] ○○보훈요양원 탄력적 근로시간제 부적정 운영 실태

(단위 : 시간, 소수 둘째자리에서 반올림)

근무 월	이름	직무	월 근로시간	일평균	주간 평균
'XX.XX.XX.					
'XX.XX.XX.					
'XX.XX.XX.					
'XX.XX.XX.					
'XX.XX.XX.					
'XX.XX.XX.					

근무 주간	이름	직무	주간 근로시간	비고
'XX.XX.XX.				
'XX.XX.XX.				
'XX.XX.XX.				
'XX.XX.XX.				
'XX.XX.XX.				
'XX.XX.XX.				

[표 2] ■■보훈요양원 탄력적 근로시간제 부적정 운영 실태

(단위 : 시간, 소수 둘째자리에서 반올림)

근무 월	이름	직무	월 근로시간	일평균	주간 평균
'XX.XX.XX.					

4. 관계기관 의견

○○·■■보훈요양원에서는 감사 의견을 수용하고 다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○·■■보훈요양원장은

- 기준 초과한 연장근무가 발생하지 않도록 근로시간을 철저히 △△하시고, 담당 직원들에게 탄력적 근로시간제 적용 기준에 대하여 교육하시기 바랍니다.
(통보)